

Sistema de Gestión Ambiental y Social

Programa de Servicios Agrícolas Provinciales PROSAP V

Anexo V

Lineamientos para la Protección del Patrimonio Cultural



Ministerio de Economía
Argentina

Secretaría de Planificación
del Desarrollo y la Competitividad Federal

Dirección General de Programas y Proyectos
Sectoriales y Especiales

Anexo 5. Lineamientos para la Protección del Patrimonio Cultural

El Programa no contempla a priori actividades que puedan afectar de forma directa el patrimonio cultural tangible o intangible en todas sus manifestaciones, incluyendo monumentos naturales o sitios sagrados identificados como tales por las comunidades.

Sin embargo, los proyectos a financiar pueden generar afectaciones puntuales tanto en áreas consideradas sensibles en términos patrimoniales, como en zonas en las cuáles aún no hay antecedentes arqueológicos, paleontológicos y/o culturales conocidos.

Puntualmente, las actividades de obra, como excavaciones y/o movimiento de suelo en grandes superficies de tierra, intervenciones sobre riberas de ríos y áreas tradicionalmente habitadas por pueblos originarios pueden afectar recursos culturales físico con valor patrimonial. Cabe destacar, que la adecuada gestión de estos contribuye a incrementar el acervo histórico y cultural conocido al momento.

Asimismo, las actividades de obra pueden afectar el acceso a sitios de culto y/o sagrados, así como también sitios vinculados a prácticas culturales que conforman el acervo del patrimonio inmaterial, como por ejemplo o espacios de obtención de recursos naturales para las actividades productivas tradicionales (tejidos de chaguar, cestería, etc.).

Por los motivos anteriores, y debido a la riqueza cultural del país y de los territorios objeto para el desarrollo del proyecto, se establece el siguiente procedimiento para asegurar la debida diligencia en caso de hallazgos casuales o fortuitos de patrimonio tangible o intangible.

Cuando en el marco de la ejecución de proyectos de los componentes 1 y 2 del PROSAP se intervenga sobre áreas identificadas como sensibles en términos de patrimonio cultural, en la evaluación socio-ambiental deberán implementarse medidas y procedimientos que protejan este recurso y procuren evitar su afectación, directa o indirectamente, por las actividades a implementar; observando la normativa expresa a nivel nacional (Ley N° 25.743 de Patrimonio Cultural, Arqueológico y Paleontológico, Ley 26.188 Salvaguarda de Patrimonio Inmaterial), la emanada por la provincia en la que se desarrolla la intervención y la NDAS 8 de Patrimonio Cultural (Ver Apéndice 1 Legislación Provincial).

Los lineamientos para la protección de Patrimonio Cultural se basan en la definición de Patrimonio establecida en la NDAS 8.

- Proteger el patrimonio cultural de los impactos adversos de las actividades del proyecto y apoyar su conservación.
- Fomentar una distribución equitativa de los beneficios derivados del uso del patrimonio cultural.

La aplicabilidad de esta Norma de Desempeño se determina en el proceso de identificación de riesgos e impactos ambientales y sociales, mientras que la ejecución de las acciones necesarias para cumplir con sus requisitos se maneja a través del sistema de gestión ambiental y social del prestatario, cuyos elementos se presentan en la Norma de Desempeño Ambiental y Social 1. Durante todo el ciclo de vida del proyecto, el prestatario considerará sus impactos y riesgos para el patrimonio cultural y aplicará las disposiciones de esta Norma de Desempeño.

A los efectos de la presente Norma de Desempeño, el término “patrimonio cultural” se refiere a (i) formas tangibles del patrimonio cultural, tales como objetos tangibles muebles o inmuebles,

propiedades, sitios, estructuras o grupos de estructuras, que tienen valor arqueológico, paleontológico, histórico, cultural, artístico o religioso; (ii) características naturales u objetos tangibles únicos que representan valores culturales, como los bosques, rocas, lagos y cascadas sagrados; y (iii) ciertas formas intangibles de cultura para las que se haya propuesto un uso con fines comerciales, como los conocimientos culturales, las innovaciones y las prácticas de comunidades que representan estilos de vida tradicionales.

Los requisitos de la presente Norma de Desempeño se aplican al patrimonio cultural independientemente de que esté legalmente protegido o haya sido perturbado con anterioridad. La Norma de Desempeño Ambiental y Social 7 establece requisitos adicionales en materia de patrimonio cultural en el contexto de los pueblos indígenas

A continuación, se detallan las particularidades de abordaje del Patrimonio Cultural Tangible e Intangible y los requerimientos para su adecuada gestión en el marco de los proyectos.

1. Patrimonio Cultural Tangible

Según el Art. 2 de la Ley Nacional N° 25.743, forman parte del Patrimonio Arqueológico “las cosas muebles e inmuebles o vestigios de cualquier naturaleza que se encuentren en la superficie, subsuelo o sumergidos en aguas jurisdiccionales, que puedan proporcionar información sobre los grupos socioculturales que habitaron el país desde épocas precolombinas hasta épocas históricas recientes”. Por su parte, forman parte del Patrimonio Paleontológico “los organismos o parte de organismos o indicios de la actividad vital de organismos que vivieron en el pasado geológico y toda concentración natural de fósiles en un cuerpo de roca o sedimentos expuestos en la superficie o situados en el subsuelo o bajo las aguas jurisdiccionales”.

Si en el proceso de formulación de un Proyecto se identificara que en su área de influencia hay declarados, o con potencialidad de hallarse fortuitamente, recursos patrimoniales culturales físicos, arqueológicos y/o paleontológicos, se definirá la necesidad de contar con un Estudio de Impacto Arqueológico, en función a los requisitos establecidos por la legislación provincial de protección patrimonial. El mismo deberá ser realizado por un especialista en esa materia y se incluirá como un apéndice de la EIAS.

Durante la etapa de formulación, será responsabilidad del organismo promotor, a través de su especialista social, la identificación, evaluación y diagnóstico del patrimonio cultural físico en las áreas alcanzadas por las obras. En función a las mismas deberá determinar la necesidad de desarrollar evaluaciones ad hoc y elaborar los instrumentos de gestión cultural correspondientes, a saber: Planes de Gestión de Patrimonio Cultural (PGMC) con medidas de hallazgo fortuito, prospección previa, sensibilización a personal de obra y comunidad y/o fortalecimiento institucional.

Como norma general, los PGAS de los Proyectos en cuyas áreas de influencia se identifiquen la presencia de sitios patrimoniales declarados, reconocidos por la comunidad y/o potenciales hallazgos, contendrán Planes de Gestión de Patrimonio Cultural (PGPC) que establecerán como contenido mínimo medidas de Prospección Previa, Procedimientos de Gestión de Hallazgo, Capacitación y sensibilización a personal de obra y comunidad.

En estos casos, los pliegos de obra incluirán cláusulas que requieran que los contratistas civiles atiendan la protección y conservación del patrimonio, implementando las medidas de protección

y capacitación en el manejo de recursos culturales físicos definidos en los PGPC de los Proyectos y en los procedimientos legales propios de cada provincia.

Por otra parte, independientemente de este diagnóstico y de las medidas de prospección previa que se determinen, los PGAS de todos los Proyectos preverán medidas y procedimientos sobre las actuaciones que se deberán observar cuando sea hallado Patrimonio Cultural Físico, Arqueológico y/o Paleontológico; considerando que, aunque no se esté frente a un área declarada sensible, pueden producirse hallazgos fortuitos, que requerirán el mismo tratamiento y procedimientos.

En tal sentido, en todos los proyectos se deberán establecer las siguientes medidas:

i) Denuncia de hallazgo fortuito

Durante la ejecución de las obras de los proyectos, todo hallazgo o evidencia de sitios arqueológicos y/o paleontológicos será cercada por protección y se lo notificará al Responsable Ambiental/Coordinador Social de la obra y a la Supervisión de Obra, quien denunciará el hallazgo a la Autoridad Provincial de Aplicación. En caso de que no se pueda contactar a la Autoridad de Aplicación en forma inmediata, se avisará a la autoridad policial más cercana y luego a la Autoridad Provincial competente.

Se deberán informar a la Autoridad Provincial de Aplicación los siguientes aspectos:

- Ubicación del sitio (coordenadas).
- Nombre del sitio o paraje, localidad cercana, municipio y provincia.
- Tipo de hallazgo (basamento estructural, cerámica entera o partida, restos óseos con artefactos de entierro, prácticas rituales o simbólicas, valoración espiritual de sitios u objetos, santuarios, etc.).
- Fecha del hallazgo.
- Trabajos que se realizaban al encontrar el hallazgo y la descripción del uso del predio.
- Persona(s) que realizaron el hallazgo.
- Datos de contacto para llevar a cabo la visita de inspección.
- Anexo fotográfico.

ii) Procedimiento de hallazgo fortuito

En caso de realizarse un hallazgo de recursos naturales físicos de cualquier tipo (en superficie o subsuperficie), no habiendo un especialista en la materia en campo, se deberá:

- Suspender los trabajos en el sitio del hallazgo y dar inmediato aviso al responsable IASO.
- El IASO y/o GST realizará un registro fotográfico de la situación del hallazgo, lo georreferenciará, y efectuará una anotación descriptiva del mismo.
- No mover los hallazgos de su emplazamiento original ni serán recolectados, a fin de preservar la evidencia material y su asociación contextual de aparición.
- Prohibir las actividades en el sitio identificado hasta que se realicen los trabajos de protección, rescate o preservación, según corresponda. Se restringirá el tránsito de vehículos y personas.
- Todos los trabajos de rescate serán previamente autorizados por la Autoridad de Aplicación, tal como se establece en el punto anterior, y no se reanudarán las actividades de la obra hasta que ésta lo autorice, previa tramitación del certificado de reinicio de obra.
- Los materiales que requieran ser rescatados, serán tratados, embalados y protegidos para su conservación por personal calificado en la materia y trasladados hasta el lugar de deposición definitiva, de acuerdo con lo que disponga la Autoridad de Aplicación.

iii) Accesibilidad a Sitios Sagrados y/o de Culto

Cuando la ejecución de un Proyecto genere impactos en el acceso a patrimonio cultural, sitios de culto y/o lugares sagrados a los que se accedía previamente. El responsable ambiental y/o social de la empresa contratista conjuntamente con el GST, deberá gestionar medidas que garanticen accesos alternativos a los mismos, excepto cuando haya cuestiones de seguridad y salud que lo desaconsejen.

En el marco de la ejecución de los Proyectos, el GST será el responsable de la supervisión e instrumentación de las medidas contempladas en los PGPC. Será responsable de la supervisión de las medidas de protección patrimonial a cargo de la empresa contratista y de la instrumentación de las

medidas de información y consulta a partes interesadas, así como también de las actividades de capacitación y sensibilización dirigidas a la comunidad.

1. Patrimonio Cultural Intangible

Por medio de la Ley Nacional 26.118 el Estado Nacional adhiere a Convención para la salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial desarrollada en el 2003 por la UNESCO. En el marco de la convención se define al patrimonio cultural inmaterial como “los usos, representaciones, expresiones, conocimientos y técnicas —junto con los instrumentos, objetos, artefactos y espacios culturales que les son inherentes— que las comunidades, los grupos y en algunos casos los individuos reconozcan como parte integrante de su patrimonio cultural. Este patrimonio cultural inmaterial, que se transmite de generación en generación, es recreado constantemente por las comunidades y grupos en función de su entorno, su interacción con la naturaleza y su historia, infundiéndoles un sentimiento de identidad y continuidad y contribuyendo así a promover el respeto de la diversidad cultural y la creatividad humana”. La Dirección Nacional de Bienes y Sitios Culturales es el organismo que impulsa la identificación de patrimonio cultural por medio del relevamiento de diversas expresiones culturales y lleva adelante el Registro Nacional de Patrimonio Inmaterial.

Los requisitos de la NDAS 8 se aplican al patrimonio cultural intangible solo si un componente físico de un Proyecto tiene un impacto significativo en dicho patrimonio cultural o si un proyecto tiene como objetivo usar dicho patrimonio cultural para fines comerciales. Es importante señalar que teniendo en cuenta el tipo de Proyectos financiados por el proyecto no se esperan riesgos de uso y/o explotación con fines comerciales de patrimonio cultural intangible.

Cuando el especialista social, responsable de la evaluación ambiental y social del Proyecto, identifique la presencia de patrimonio cultural intangible en el área de influencia de este, deberá evaluar los riesgos e impactos directos, indirectos y acumulativos ocasionados por las actividades de obra. En caso de identificarse riesgos de afectar bienes patrimoniales intangibles reconocidos por la comunidad del área de influencia o identificados dentro del Registro Nacional de Patrimonio Cultural Inmaterial, el PGMC deberá desarrollar medidas de gestión cultural acordes a la escala de los impactos identificados. Algunas medidas posibles son la sensibilización y/o capacitación al personal de obra y a la comunidad, fortalecimiento institucional de organismos e instituciones vinculadas a la protección del patrimonio afectado, medidas de fortalecimiento por medio de cartelería, señalética y producción de material de divulgación entre otras opciones.

1. Consulta a Partes Interesadas e Identificación de Patrimonio Cultural Tangible e Intangible

En el marco de la formulación de los proyectos que se realicen en áreas con presencia de patrimonio cultural, se deberá identificar, de conformidad con la NDAS 10, a todas las partes interesadas que guarden relación con el patrimonio cultural que existe o que se considere alcanzado por las acciones del componente de obra. Entre las partes interesadas se incluirán, según corresponda:

- i) Autoridades regulatorias nacionales o locales que estén encargadas de proteger el patrimonio cultural, ONG y expertos en patrimonio cultural, incluidas organizaciones de patrimonio cultural.
- ii) Partes afectadas por el Proyecto, incluidos individuos y comunidades que utilizan o han utilizado el patrimonio cultural como parte de la memoria viva.

El organismo responsable del proyecto, con asistencia de la EAS de DIPROSE deberá realizar consultas significativas con las partes interesadas a fin de identificar el patrimonio cultural que puede verse afectado por el Proyecto; analizar su importancia y evaluar los posibles riesgos e impactos además de explorar opciones de prevención y mitigación. El proceso de consulta será documentado en el diagnóstico de Patrimonio Cultural de la EIAS.

Cuando el patrimonio cultural y/o arqueológico alcanzado por los Proyectos esté vinculado al pasado y/o presente de las comunidades indígenas, éstas deberán ser informadas y consultadas acerca de los procedimientos de gestión establecidos. En estos casos deberán respetarse las propias prácticas culturales de las comunidades, sus propias estructuras de gobierno tradicionales, y cosmovisión. Durante la implementación, DIPROSE se asegurará de que estas prácticas se tomen en consideración, y en línea con NDAS7 y NDAS10.

1. Apéndice. Normativa provincial sobre Patrimonio Cultural.

Tabla 7 – Apéndice 1. Legislación Provincial sobre Patrimonio Arqueológico, Paleontológico y Cultural

Provincia	Norma	Autoridad de Aplicación
Buenos Aires	Ley 10.419 Crea la Comisión provincial de Patrimonio Cultural	Secretaría de Cultura
Catamarca	Ley 4.831 “Preservación del Patrimonio Histórico y Cultural”	Secretaría de Cultura
Córdoba	Ley 5.543 “Protección de los bienes culturales de la provincia”	Secretaría de Cultura
	Ley 9.729 “Patrimonio cultural intangible e inmaterial de la provincia”	
Corrientes	Ley 6.193 De Patrimonio Cultural Inmaterial	
	Ley 4.047 De Patrimonio Cultural	
Chaco	Ley 5.556 Patrimonio histórico Cultural y Natural	Instituto de Cultura de Chaco
Chubut	Ley N° 11 Régimen de Ruinas y Yacimientos Arqueológicos, Antropológicos y Paleontológicos	
Entre Ríos	Ley 9.686 “De los objetivos y bienes arqueológicos y paleontológicos”	
	Ley 10.911 Patrimonio cultural material e inmaterial.	
Formosa	Ley 1.455 “Protección de Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”	
Jujuy	Ley 5.751 “Ley Marco de Patrimonio Cultural y Natural”	Secretaría de Cultura
La Pampa	Ley 2.083 “De conservación de patrimonio cultural”	Subsecretaría de Cultura
La Rioja	Ley 6.589 De Patrimonio Cultural	Ministerio de Educación y Cultura de la provincia

Provincia	Norma	Autoridad de Aplicación
Mendoza	Ley 6.034 Protección, conservación, restauración, acrecentamiento y difusión de todos aquellos bienes que conforman el patrimonio cultural y natural	Ministerio de Cultura, Ciencia y Tecnología
Misiones	Ley 18 Régimen del Patrimonio Cultural	Subsecretaría de Cultura
Neuquén	Ley 2.184 Patrimonio Histórico, Arqueológico y Paleontológico	Ministerio de Gobierno y Justicia
Rio Negro	Ley 3.041 "Protección de Patrimonio Paleontológico y Arqueológico"	Agencia Río Negro Cultura
Salta	Ley 6.649 "Régimen de los monumentos, museos históricos, arqueológicos y paleontológicos"	Museo de Antropología. Dirección de cultura y Archivo Histórico de la Provincia
San Luis	Ley 3.642 De protección del patrimonio arqueológico y paleontológico de la provincia	Dirección general de cultura
San Juan	Ley 571 Protección, conservación, restauración, acrecentamiento y difusión de todos aquellos bienes que conforman el patrimonio cultural y natural	Secretaría de Cultura
Santa Fe	Ley 12.208 De Patrimonio Cultural	Subsecretaría de Cultura
Santiago del Estero	Ley 6739 Ley de Protección al Patrimonio Arqueológico y Paleontológico	Subsecretaría de Cultura
Tucumán	Ley 7.500 Sistema de Protección al Patrimonio Cultural	Ente cultural de Tucumán.
Tierra del Fuego	Ley 370 "Régimen del patrimonio cultural y paleontológico provincial"	Secretaría de Desarrollo y Planeamiento, asesorada por la Comisión de Patrimonio Cultural y Paleontológico Provincial